

עין משפט
נר מצוה

גב א מיי פ"ו מהל' נדרים
הלכה ז טוש"ע י"ד סימן רכז
שעף ב:

גב ב מיי
שם הלכה ד סמג
לארין רמב טוש"ע י"ד סימן רכו
שעף ב:

גב ג מיי
פ"ו מהלכות נדרות הלכה י ופ"ג מהלכות שקלים הלכה ד ה:
גב ד מיי
פ"ו מהלכות נדרות הל' י:

גב ה מיי
פ"ו מהל' גולה ואזכרה הלכה א
טוש"ע י"ח סימן רסט
שעף ב:

גב ו מיי
פ"ה מהלכות י"ז הלכה יג
טוש"ע א"ח סימן שז
שעף ח :

מוסף תוספות

א. מ"ם קני ותר סבר לא קני לר"ג חבירו, וכולהו סברי ולא קני חבירו אלא רב נחמן סבר דמגביה נמי לא קני.
מוס' צ"מ י. ד"ה רב נחמן. ב. לא קנה לא זה ולא זה וכן אתא ליד חבירו או קנה, הילכך הם כרגלי מי שנמללא לו.
מוס' הלא"ש צ"מ י. ד"ה רב נחמן. ג. דכיון דלא קנה חבירו הוא קנה ולכך הו כרגליו.
מוס' צ"מ ט. ד. וקשה לפירושו דאם כן מאי טעמא דרב ששה.
מוס' הלא"ש צ"מ זכ. והשתא נמי דוכי לחבריה הו כרגליו ולא עדיף מניה לענין תחומין והוי כאלו זכה לנשניה.
מוס' צ"מ שס.

רבינו חננאל

הרי אתה עלי חרם, ראובר הנודר אסור, הריני עליך ואנתו עלי שניהו אסורין, ושניהן מותרין בדבר של עולי בבל (ראסור) [נאסורין] דכור של אותה העיר. אילו הן דברים של עולי בבל, הר השותפות והעזרות והבאר שבאמצע הדרך, אלו הן דברים של אותה העיר הרחבה וכו'; ובית המרחץ והריבה והספריא ואי אפרת היא בור של עולי בבל דשותפי הוא אמאי מותרין, והנתן השותפין שנדרו לו מזה הנאה אסורין ליכנס לחצר. ופריך רב נחמן לירד לרחץ בזה הבאר אסור, דהא בכל הבאר הוא רוחץ ואסור, אבל לטלאות מים מתוכן, אמרינן, לא אחד מחלק שיש לו בתוכו, כלומר משלו ממלא, ואקשינן וסבר רב נחמן שזה המים ששאב הם הם בעצמן חלקו וכי יש בבורה, והנתן בשקלים סוף פרק ראשון, ובשחיתות חולין פרק ראשון, ובבכורות פרק אחון, האחין השותפין שחייבין בקולבון פטורין ממעשר בהמה, והן שכבר חלקו, דנתנן בבכורות פרק אחרון חלקו וליבסוף נשתתפו חייבין בקולבון ופטורין ממעשר בהמה. פירוש חייבין בקולבון, דכיון דחלקו נעשר כרחוקין, ותנן השוקל על ידו ועל יד חבירו חייב

בקולבון ופטור ממעשר [בהמה], דכיון דחלקו הרי הן כלקוחות, ותנן הלוקח או שותף לו במתנה פטור ממעשר בהמה. ושעדיין לא חלקו, וירשו בהמה או קנו ועדיין לא חלקו, חייבין במעשר בהמה, דנתן קנו בתפיסת הבית חייבין ואם לאו פטורין. ופטורין מן הקולבון, כי מממון אחד הביאו הסלע, כי עדיין לא חלקו, כן היתה חובת קולבון, אם היו אחים ולא חלקו וקנו בתפיסת הבית (אז) [אם] הביאו שניהן סלע פטור מן הקולבון, ואמרינן התם בבכורות פטורין בזה ובה, שחלקו בבהמה ולא חלקו בכספים, (ב) אש"ג דחלקו בהמה גלו דעתיהו דלמיפגל קיימי וליחייבו בקולבון קמ"ל. ואמר רב ענן לא שנו [אם] חלקו האחין פטורין ממעשר בהמה, אלא בזמן שחלקו גדיים כנגד טלאים כר, ורב נחמן אמר אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים אין אמור זה הוא חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך, והנה רב נחמן לית ליה ברירה. ופריקנן אלא דכ"ע באר של עולי בבל הפקידו הוא, ובמגביה מציאה לחבירו פליגי, רב נחמן סבר המגביה מציאה לחבירו, כיון דבשעת הגבהה אדעתא דחבריה קגבהה לה, קנה חבירו. וכן שמעתא סליק בשנים אוחזין בטלית. ורב ששת סבר לא קנה, וקיי"ל כרב נחמן. ת"ש מי שימין לו ארחים כו' קתני מיהא אם זיכה להם וילייכו עמהן. ופריך רב ששת זיכה שאני. [בתנ"י] מי

ל"ט:

[והתנן השותפין. מגופיה הו מני למידק דאסר בה"כ וזית המרחן מטעם שותפין אלא זאת פשוט יומר:]
ת"י הכא במגביה מציאה
לחברו קנה חבירו קמפלגי.
דרב נחמן אית ליה קנה חדרו ולכך קאמר כרגלי מי שנמללא לו

כו' והקשה רש"י דזהדיא קאמר רב

נחמן צפ"ק דצ"מ (דף י. ושם) דמגביה מציאה לחברו לא קנה חברו אלא נראה לרש"י דה"ג צמגביה מציאה לחברו קמפלגי" ומו לא וה"פ רב נחמן סבר לא קנה המגביה דלא היה דעמטו למקני"ב והוי הפקר עד שצאו ליד מי שנממלאו לו והוא קנאס צמשיכה דדעמטו היה לקנות ואש"ג דמגביה מציאה לחברו לא קנה חדרו היינו כשעודה ציד המגביה לפי דמאי צמימר אני וזיתי לעצמי אצל כשנטלה חדרו וזה מן ההפקר כיון דמגביה לא הגזיח לקנות לו כדמתן התם ואס משנתנה לו אמר אני וזיתי צה תחלה לא אמר כלום לכך הוי כרגלי מי שנממלאו לו ורב ששת אמר מגביה מציאה לחברו קנה המגביה תחלה וזה קבלה מידו הלכך הוי כרגלי הממלא ודוחק הוא למחוק גרסת הספרים ועוד אין סבירא לרב ששת שקינה המגביה בלא מתכוין לכ"נ לרשצ"ס לפרש שיש לישב גרסת הספרי ומה שהקשה רש"י לא קשה מידי דשאני התם דקאמר טעמא משום דהוי תופס בצעל חוב במקום שחב לאחרים דאחרים לא ימנאו המציאה אח"כ לפיכך קאמר רב נחמן דלא קנה אצל הכא אית ליה לרב נחמן שפיר דקנה אית שנמללא לו דלא הוי חב לאחרים דא איכא הרבה מים דיכולים אחרים למלאות^ד ועוד אומר ר"ת דיש לקיים גרסת הספרים וה"פ מר סבר המגביה

מציאה לחברו קנה חבירו היינו רב ששת ולכך קאמר כרגלי הממלא דמאיזה טעם אמרינן המגביה מציאה לחברו קנה חברו דמגו דזכי לנפשיה וכו' נמי לחבריה והאיל ואתי מכחו דין הוא שיהא כרגלי הממלא"ה ור"י ס"ל לא קנה חברו והשתא נימא הדיא דצ"מ **ר' דגס** הוא לא קנה דלא נתכוון לקנות וא"כ הרי הן הפקר כל זמן שלא צאו לידי מי שנממלאו לו ולכשיצאו לידו זיכה בהן מן ההפקר לפיכך הן כרגלי^ו (לישנא אחרינא צמגביה מציאה לחברו קא מפלגי ולא גרסינן מר סבר קנה חברו וכו' דא"כ קשיא דר"י אדר"ג דמצביעא לפרושי הכא ר"נ סבר קנה חברו דקאמר כרגלי מי שנממלאו לו ובשנים אוחזין רב נחמן ורב חסדא אמרי תרוייהו המגביה מציאה לחברו לא קנה חברו בהגבתה של זה ולא קנה המגביה דלא אדעתיה למקני אלא מי שנממלאו לו קנאן צמשיכה כשיקבלו שצאו לרשותו ודעמטו לקנות דכי אמרינן לא קנה כל זמן שציד המגביה אמר דיכול לומר לו אני אזכה לעצמי צה תחלה אצל משנתנה לו קנה דמתן התם אס משנתנה לו אמר אני וזיתי צה תחלה לא אמר כלום ורב ששת סבר קנה המגביה ומידו קבלה זה הלכך כרגלי הממלא ואית דגרס כמו שכתוב בספרים ומפרש הכי רב נחמן סבר קנה חברו משנתן לו רב ששת סבר לא קנה חברו אלא המגביה לשון הקינטרס):

אלא

לגמרי פטר להו: **אין אומרים כו'.** ופטור. אלמא אין צריכה אלא עב כרחק לרב נחמן צירא דהפקרה הוא מנדאשטרו צ"ה מורדי הנאה (ס) גבי מילא ונתן לחברו: **צמגביה מציאה לחברו קא מפלגי.** לא גרסינן צמגביה מציאה קנה חברו קמפלגי ולא גרס מר סבר קנה חבירו כו' דאס כן קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דאצעי לן לפרושי הכא דרב נחמן סבר קנה חברו דקאמר כרגלי מי שנממלאו לו ובשנים אוחזין (צ"מ דף י.) אמרינן רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו המגביה מציאה לחברו לא קנה חברו אלא ה"ג צמגביה מציאה לחברו קא מפלגי ומו לא. ופי' צמגביה מציאה לחברו קא מפלגי ודכוילי עלמא לא קנה חצירו בהגבתהו של זה אלא אס קנה המגביה אס לא קנה פליגי רב נחמן סבר לא קנה המגביה דלאו אדעתיה למקני אלא מי שנממלאו לו קנאס צמשיכה כשיקבלס כשצאו לרשותו ודעמטו לקנות דכי אמר לא קנה חברו כל זמן שהוא ציד המגביה אמרינן דיכול לומר אני אזכה צה לעצמי אצל משנתנה לו קנה דמתן התם (דף ט:) ואס משנתנה לו אמר וזיתי צה תחלה לא אמר כלום ורב ששת סבר קנה המגביה תחלה וידו קבלס זה הלכך כרגלי הממלא. **ואית דגרס כמו שכתוב בספרים ומפרשין הכי רב נחמן סבר קנה חצירו משנתן לו ורב ששת סבר לא קנה חברו אלא המגביה: בתנ"י לא יציאו.** מפירותיו הואיל והוא לא ערב לשם דהכל כרגלי הבעלים: **ואס ערב הוא.** ללכת לשם: **פירותיו נמוהו.** ומותר להביאס:

משילין פרק חמישי ביצה

הרי אסא עלי חרס. הכי קאמר ליה הרי ממונך עלי כסתם חרמיס שהן לצדק הצית הלכך הנודר אסור ליהנות משל המודר דכתיב לא יחל דברו (במדבר ג) ורשאי הוא לאסור עצמו צממון חדרו: **ומותרין דצדנים של עולי צצל.** שעשו צני הגולה לפי שהפקירוס לכל ישראל ונתנוס להס ולא להיוסם שותפין צו

שיהא להס כח לאסור זה חלקו על זה: **של אוסא העיר.** שהן דרין צה מפני שהן שותפין צהן וזה אסור מפני חלקו של זה: **הכא צמאי עסקינן למלאות.** הא דקתני וצור של אמצע הדרך מותרין לא לכל תשמיש הותרו כגון לירד ולרחוץ תמכוז דצירא דשותפין הוא וכשהמירו למלאות מימיו המירו דסמרינן אצרירה ואמר' מר מדידיה קא ממלא מים שעלו צכדו הן המצוררין מן השמים לחלקו: **האחים שותפין.** אחיס שהן שותפין צירושא אציהן: **כשחייבין קלצון פטורין צמעשר צהמה וכשחייבין צמעשר צהמה פטורים מן הקלצון.** כל ישראל הוחקו לתם מחזית השקל לקרנות צבור וסעילו חכמים עליהס להוסיף מעה קטנה להיות קלצון לפירוטוט מפני שהן תלאי שקלים תמזות דקות ונוחין לאצד ופעמים שמחליפין אותן (ס) צמנים ונותנין הקלצון צחלוק ואף כשמצטרפין שנים לתם שקל שלס הטילו עליהס שני קלצונים שלא לפחות מצדריהס ולמעט את ההקדש אצל האצ שוקל צשציל שני צניו שקל שלס ופטור מקלצון שני: מעשר צהמה נוהג צכל שנה צולדות הנולדים ועדר שני שותפין פטורים הלדות ממעשר דתמינא צצכורות (דף ט:) כל פטר שגר צהמה אשר יהיה לך (שמות יג) ולא של שותפות ופרסינן והא צצכור

כתיב ומשנינן אס אינו ענין לצבור דאיתיה צבותפות דכתיב וצכורות צקרכס ולאכנסס (דצריס יג) תגהו ענין למעשר יכול אפי' קנו בתפיסת הצית כגון אחין שלא הספיקו לחלוק ירושתן עד שגולדו יהיה וילדות ת"ל יהיה. הלכך אחיס שהן שותפין שותפותין לאחר חלוקה כגון שחורו ונשתתפו חייבין קלצון כשאר שנים המתחצרינן לשקל שלס ופטורים ממעשר צהמה דשותפין בעלמא נינהו דצטלה לה תפיסת הצית וכשחייצים צמעשר צהמה כגון שנשתתפו משגפלה להס הירושה דקיימא תפיסת הצית פטורין מן הקלצון כחילו היה אציהן קיים שממונן אחד ופטורין יחד: **ואמר רב ענן לא שנו.** דבצשיל חלוקה צטלה תפיסת הצית מנייהו: **אלא כשחלקו.** על פי שוס צדמיס גדיס כנגד תשיס זקניס או כנגד טלאיס דצטלו"ה מהן שס ירושה ונתנו צה תורת לקוחות וכי חזור ונשתתפו הוו להו כלקח וז צשלו וזה צשלו מן השוק ונתעברו ואין כאן עוד שס תפיסת הצית אלא שס שותפות אצל חלקו טלאיס כנגד טלאיס וגדיס כנגד גדיס דהוי משפט ירושה לכל אחד חלק צכל מין ומין אומרים זה חלקו המגיעו דיש צרירה ועדיין שס יורשים עליהן ושחורו ונשתתפו חזרה תפיסת הצית למקומה. ויש פותרים הטעם משום לקוחות דמתן חלוקה פטור ממעשר צהמה (צכורות דף נה:) וטעות הוא צידס דכשהולדות לקוחין הן פטורין מלכתעשר אצל חלוקה עשר בהמות וילדו חייבין צמעשר והכא מלכתעשר הוו להו כלקח לרב נחמן צירא דהפקרה הוא מנדאשטרו צ"ה מורדי הנאה (ס) גבי מילא ונתן לחברו: **צמגביה מציאה לחברו קא מפלגי.** לא גרסינן צמגביה מציאה קנה חברו קמפלגי ולא גרס מר סבר קנה חצירו כו' דאס כן קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דאצעי לן לפרושי הכא דרב נחמן סבר קנה חברו דקאמר כרגלי מי שנממלאו לו ובשנים אוחזין (צ"מ דף י.) אמרינן רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו המגביה מציאה לחברו לא קנה חברו אלא ה"ג צמגביה מציאה לחברו קא מפלגי ומו לא. ופי' צמגביה מציאה לחברו קא מפלגי ודכוילי עלמא לא קנה חצירו בהגבתהו של זה אלא אס קנה המגביה אס לא קנה פליגי רב נחמן סבר לא קנה המגביה דלאו אדעתיה למקני אלא מי שנממלאו לו קנאס צמשיכה כשיקבלס כשצאו לרשותו ודעמטו לקנות דכי אמר לא קנה חברו כל זמן שהוא ציד המגביה אמרינן דיכול לומר אני אזכה צה לעצמי אצל משנתנה לו קנה דמתן התם (דף ט:) ואס משנתנה לו אמר וזיתי צה תחלה לא אמר כלום ורב ששת סבר קנה המגביה תחלה וידו קבלס זה הלכך כרגלי הממלא. **ואית דגרס כמו שכתוב בספרים ומפרשין הכי רב נחמן סבר קנה חצירו משנתן לו ורב ששת סבר לא קנה חברו אלא המגביה: בתנ"י לא יציאו.** מפירותיו הואיל והוא לא ערב לשם דהכל כרגלי הבעלים: **ואס ערב הוא.** ללכת לשם: **פירותיו נמוהו.** ומותר להביאס: **מי**

עומד, ואכידס השוקל על צני או על אחד מצני עירו ופטורו צשלו, פטור מן הקלצון. דמתן בשקלים (פ"א מ"ו) השוקל על יד עני או על יד כטט או על יד צן עירו פטור, וצניו נמי אין מלות שקליהס עליו והוא ליה כשכטו וצני עירו (חולין כה). לא שנו. דהוא שותפות להיפטר ממעשר צהמה כי חזור ונשתתפו, אלא שחלקו. גדיס כנגד טלאיס וטלאיס כנגד גדיס. לפי שייקה, דהתם ליכא למימר זה חלקו המגיע צשעת מיתם אציהס, דודאי צשעת מיתם וזה זה צחלי גרדייס וצחלי טלאיס וזה צחלי גרדייס וצחלי הטלאיס, הלכך השתא קנין הוא, שזו קונה מזה, והולדות שישנן צשעת חלוקה פטורין ממעשר צהמה משום לקוח, ואותן העמדיס לנא פטורין משוס שותפות (בכורות טו). אבל חלקו גדיס כנגד גדיס וטלאיס כנגד טלאיס. אמרינן יש צריה וזה חלק המגיע לכל אחד ממתת אציו ועדיין ירושה היא ושס ירושה עליהן וזי חזור ונשתתפו דהלא לה תפיסת הצית תמרישא ולא שותפות הוא, הלכך ולדות שישנן צשעת חלוקה אין פטורין משוס לקוח ולא העמדינן לנא פטורין משוס שותפות (טו). אפילו חלקו כו'. אין צריה והי מרישא לקוחות והדר שותפין (טו).

שהיו לו פירותיו בעיר אחרת ועירבו בני אותה העיר לבוא אצלו, לא יביאו לו מפירותיו, ואם עירב פירותיו כמורה.

מסורת הש"ס

(ב) נדרים (מז. טו. צ) נדרים מה: צ"ק נא: צ"ב טו. א) חולין כה: צכורות טו: [שקלים פ"א מ"ו:] ד) צ"מ ת. יג, ה) ס"א צמשת, ו) צפ"א: נטלו, ז) רש"ל מ"ו,

הגהות הב"ח

(א) גב' של אוסא העיר הרחוקה ובית המרחץ ובית הכנסת ואי כ"ל: (ב) של לרחוץ צבור הכי נמי כ"ל ומיכת לרחוץ נחמק: (א) שם דהפקרה האל והבא צמגביה כ"ל ומיכת אלא נחמק: (ד) שם צמשה ועצרו צני אותה העיר לבא אצלו לא יביאו לו מפירותיו ואס ערב הוא פירותיו כמורה כ"ל: (ב) רש"י ד"ה אין אומרים וכו' מודרי הגאה והבא נבי:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה הכא במגביה וכו' דגם הוא לא קנה. ע"י ע"ז דף כב ע"א מוספות ד"ה לקוט:

מוסף רש"י

אסורים ליכנס לחצר. נחלך של שניסן, דכל חד אסור בצריסת הנגל של חצירו, וקא סבר אין צריה, דלימור האל לחלק חצירו עייל וסאי לחלק חצירו עייל (דדרים מה). של זמן של חלקו את החלץ, נכנס כל אחד בחלק חצירו וקס ליה בלא יחל דברו, שהרי נהנס מחצירו, שטומד צחלרו (רשבי"ם ב"ב טו). כשחייבין בקלבוין. שוקין צככסי אציהן ואחר כך נשתתפו ואס שוקלין סלע שלס לשני תלאי שקליהס כחלח יחי חייבין לתם כל אחד ואחד מעה קטנה לקלצון, דהא שני חייבין וזה הן כשאר שני אדם שהשוקל שקלו טתן עמו קלצון, והוא קלצון להכרע, וי"א לחילוק, שאין שני תלאי סלע יוצאין בסלע בלא חילוף מועט, והואיל ורוב צני אדם נותנין כל אחד מחזית הסלע וקלצונו עמו, כי מצטרפי נמי שנים ויהיי סלע שלס יסיני נמי קלצון, והני חלקין שוקלין וצחורו ונשתתפו דהכא הן כשאר שותפין דעלמא וחייבין קלצון (בכורות טו). פטורין ממעשר בהמה. כל הטולדים להס כל ימי שותפותם, השותפותם פטור ממעשר צהמה צכורות צפרק צמא (טו:) ויהי ק"י ולא של שותפות, והתם מוקי ליה לאי קרא צמשת, ואש"ג דצכורות כתיב (חולין כה).

ובשחיביבין במעשר בהמה. כגון אס לא חלקו מעולס חייבין צמעשר צהמה לעשר כל הטולדים להס כל ימי שותפותם, דלמר התם יכול אפילו קטו צתפות צצית תלמוד לומר יהיה (טו). פטורין מן הקלבוין. לגמרי, ששוקלין צין מיהס שקל שלס, שממון אציהס צחוקמו

הוא עירב פירותיו כמורה.

^[1] צ"ל וקמ"ל דאש"ג דחלקו צהמה מציא דגלו דעתיהו וכו'